

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/136

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס ממכירת תרופות מאריכות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 31 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 31, אחרי פסקה 5 יבוא :

"(6) מכירת תכשיר מאריך חיים, כפי שקבע שר האוצר, בהסכמת שר הבריאות, בצו, למעט תכשיר רשום הכלול בסל שירותי הבריאות; בפסקה זו – "סל שירותי הבריאות" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994² ;

"תכשיר רשום" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981³ (להלן – פקודת הרוקחים), שנמכר בבית מרקחת, בית מסחר לתרופות או מוסד מוכר כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת הרוקחים."

2. צווים ראשונים. צווים ראשונים כאמור בסעיף 31(6) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יפורסמו לא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד תחילתו של חוק זה.

דבר הסבר

המדינה נוהגת בכל שנה להגדיל את תקציב סל שירותי הבריאות, לפי המלצה של ועדה ציבורית שדנה אילו טיפולים ותרופות נוספות יוכנסו לסל הבריאות. ברי הוא כי המדינה, לו יכלה, הייתה מכלילה בסל שירותי הבריאות את כל התרופות והשירותים המתבקשים לצורך בריאותם של האזרחים. חולים רבים נאלצים לרכוש על חשבונם תרופות יקרות שאינן נכללות בסל שירותי הבריאות, כאשר לעיתים מדובר בתרופות מאריכות חיים. על תרופות מוטל מס ערך מוסף, כפי שמוטל על מרבית המוצרים

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

והשירותים.

הצעת חוק זו נועדה להקל ולו במעט על חולים אלו, אשר נאלצים להוציא כספים רבים למען מטרה אחת ויחידה שהיא הזכות לחיים ומציעה כי על תרופות מאריכות חיים שאינן בסל הבריאות לא יוטל מס ערך מוסף. לשם כך מוצע כי שר האוצר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע את זהות התרופות מאריכות החיים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי ז"ל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1279/19), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/2631/24; הוסרה מסדר היום ביום ח' באדר א' התשפ"ב (9 בפברואר 2022); פ/3330/24).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/378/20), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב (פ/869/20) ועל ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/1488/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/1941/24).

הצעת חוק זהה לפ/3330/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)